地方自治 ─ 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：自治條例與罰則、自治規則與委辦規則、地方議會與中央監督、地方法規爭議之救濟、自治事項與委辦事項
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、自治條例與罰則

一、111年第10題（原第29題）

關於地方法規，下列敘述何者錯誤？

(A) 鄉（鎮、市）之自治條例，不得規定罰鍰之處罰
(B) 未訂有罰則之自治條例，應報監督機關備查
(C) 未訂有罰則之委辦規則，應報委辦機關備查
(D) 自治條例及自治規則，均應冠以各該地方自治團體之名稱

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	鄉（鎮、市）之自治條例僅得規定**其他種類之行政罰**（如勒令停工等），**不得規定罰鍰**（地制法§26 III但書）
(B)	☑ 正確	未訂有罰則之自治條例，報監督機關**備查**即可（地制法§26 IV）
(C)	✗ 錯誤	委辦規則應報**委辦機關核定**後發布，非僅備查（地制法§29）。不論有無罰則，委辦規則均須核定
(D)	☑ 正確	自治條例及自治規則均應冠以各該地方自治團體之名稱（地制法§26 I、§27 I）

> [!NOTE]
> **重點整理（自治條例罰則規定）**：
>
> | 地方自治團體 | 罰鍰上限 | 其他行政罰 |
> |---|---|---|
> | 直轄市 | 10萬元 | ☑ 得規定 |
> | 縣（市） | 10萬元 | ☑ 得規定 |
> | 鄉（鎮、市） | ✗ 不得規定 | ☑ 僅限勒令停工等 |
>
> - 有罰則之自治條例 → 報監督機關**核定**後發布
> - 無罰則之自治條例 → 報監督機關**備查**

二、111年第11題（原第30題）

下列何者得作為裁處居民違反地方自治事項之罰鍰依據？

(A) 臺東市自治條例
(B) 嘉義市自治條例
(C) 彰化市自治條例
(D) 屏東市自治條例

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	臺東市為**縣轄市**（臺東縣），屬鄉（鎮、市）層級，其自治條例不得規定罰鍰
(B)	☑ 正確	嘉義市為**省轄市**（現制為縣〔市〕層級），得以自治條例規定罰鍰（上限10萬元）
(C)	✗	彰化市為**縣轄市**（彰化縣），屬鄉（鎮、市）層級，不得規定罰鍰
(D)	✗	屏東市為**縣轄市**（屏東縣），屬鄉（鎮、市）層級，不得規定罰鍰

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 判斷關鍵：該市屬於**直轄市/縣（市）**還是**鄉（鎮、市）**層級
> - **嘉義市**、**基隆市**、**新竹市** → 省轄市（縣〔市〕層級）→ 得規定罰鍰
> - **臺東市**、**彰化市**、**屏東市** → 縣轄市（鄉鎮市層級）→ 不得規定罰鍰

三、113年第28題

依現行規定，關於鄉自治條例之敘述，下列何者正確？

(A) 就違反地方自治事項之行政業務者，得規定處以最高新臺幣20萬元以下之罰鍰或其他種類之行政罰
(B) 規定處以其他種類行政罰之鄉自治條例，不以於一定期限內限制或禁止為一定行為之不利處分為限
(C) 規定有罰則之鄉自治條例，經鄉民代表會議決後，應報中央各該主管機關核定後發布
(D) 鄉自治條例經監督機關函告無效時，鄉依法定程序用盡審級救濟後受不利確定終局裁判者，得聲請憲法法庭為違憲宣告之判決

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	鄉之自治條例**不得規定罰鍰**，僅得規定其他種類之行政罰（地制法§26 III但書）
(B)	✗ 錯誤	鄉之自治條例規定之其他種類行政罰，**以於一定期限內限制或禁止為一定行為之不利處分為限**（地制法§26 III但書）
(C)	✗ 錯誤	鄉自治條例有罰則者，應報**監督機關**（縣政府）核定，非中央各該主管機關（地制法§26 IV）
(D)	☑ 正確	鄉自治條例經函告無效，用盡救濟仍受不利判決者，得依憲法訴訟法聲請憲法法庭為違憲宣告之判決（地制法§30 V、憲法訴訟法§83）

> [!NOTE]
> **重點整理（鄉鎮市自治條例之特殊限制）**：
>
> - ✗ 不得規定罰鍰
> - ☑ 僅得規定其他種類行政罰
> - 且限於「**一定期限內限制或禁止為一定行為之不利處分**」
> - 有罰則 → 報**縣政府**核定（非中央機關）

貳、自治規則與委辦規則

一、111年第1題（原第20題）

地方行政機關訂定自治規則，規定選物販賣機店應與特定文教及醫療社福機構保持最低設置距離者，下列敘述何者正確？

(A) 得由中央目的事業主管機關授權地方自治團體訂定自治規則
(B) 得由上級監督機關以命令授權地方自治團體訂定自治規則
(C) 地方議會得依法律以自治條例授權行政機關訂定自治規則
(D) 地方行政機關得依職權訂定相關自治規則，不需立法授權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	自治規則之訂定依據為**自治條例**或**法律/法律授權之法規**，非中央目的事業主管機關直接授權
(B)	✗	上級監督機關不得以命令授權地方訂定自治規則
(C)	☑ 正確	自治規則得由地方行政機關依**自治條例之授權**訂定（地制法§27 II）
(D)	✗	自治規則若涉及限制人民權利，須有**自治條例或法律之授權**，不得僅依職權訂定

> [!NOTE]
> **重點整理（地方法規體系）**：
>
法規類型	制定機關	依據
自治條例	地方議會	地方立法權
自治規則	地方行政機關	自治條例授權 或 法律/法規授權 或 職權
委辦規則	地方行政機關	中央法規授權（委辦事項）
自律規則	地方議會	議會內部事項

二、114年第8題（原第28題）

建築法規定，非縣政府所在地之鄉、鎮，適用本法之地區，非供公眾使用之建築物或雜項工作物，得委由鄉、鎮公所依規定核發執照。若鄉、鎮公所欲就核發此執照之事項形成相關規定，應以下列何種規範為之？

(A) 自治規則
(B) 委辦規則
(C) 委託規則
(D) 自律規則

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	自治規則係就**自治事項**所訂定，本案核發建築執照為中央法律委辦之事項，非自治事項
(B)	☑ 正確	建築法委由鄉鎮公所核發執照，**屬委辦事項**。鄉鎮公所就委辦事項訂定之規範為**委辦規則**（地制法§29）
(C)	✗	「委託規則」非地方制度法所定之法規類型
(D)	✗	自律規則為地方議會就內部事項所訂定，與行政機關無關

> [!NOTE]
> **重點整理（自治事項 vs. 委辦事項）**：
>
> - **自治事項**：地方自治團體依憲法或法律規定，得自為立法並執行之事項 → 自治條例/自治規則
> - **委辦事項**：地方自治團體依法律、上級法規或規章規定，受委辦而辦理之事項 → **委辦規則**
> - 委辦規則須報**委辦機關核定**後發布

參、地方議會與中央監督

一、109年第6題（原第26題）

司法院釋字第553號解釋謂：「地方自治團體處理……委辦事項……，……中央……亦得就行政作業之合目的性等實施……監督」其情形與下列何者之審查相似？

(A) 行政法院依行政訴訟法第200條審查人民提起課予義務訴訟是否「有理由」
(B) 行政法院依行政訴訟法第201條審查行政處分有無「濫用權力」
(C) 原處分機關依訴願法第58條重新審查原處分是否「妥當」
(D) 行政機關依行政程序法第10條審查機關本身行使裁量權有無「符合法規授權之目的」

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	課予義務訴訟審查「有理由」屬**合法性審查**，非合目的性審查
(B)	✗	審查「濫用權力」屬**合法性審查**（裁量濫用為違法）
(C)	☑ 正確	原處分機關重新審查原處分是否「妥當」，包含**合目的性審查**，與委辦事項之合目的性監督相似
(D)	✗	審查裁量權是否「符合法規授權之目的」屬**合法性審查**（裁量是否符合授權目的為法律問題）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **自治事項** → 僅受**合法性監督**
> - **委辦事項** → 受合法性＋**合目的性監督**
> - 合目的性監督 ≈ 審查是否「妥當」（訴願法§58重新審查）

二、109年第10題（原第30題）

地方自治團體不服自治監督機關就其自治規則函告無效之決定，依地方制度法規定，應為如何之法律救濟？

(A) 申請行政院協調爭議
(B) 提起確認自治權存在之訴訟
(C) 向原自治監督機關申請覆議
(D) 聲請司法院解釋

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	協調爭議非地方制度法所定之救濟方式
(B)	✗	非提起確認自治權存在訴訟，而是視爭議性質而定
(C)	✗	地方制度法未規定向監督機關覆議之程序
(D)	☑ 正確	依地方制度法§30 V，自治規則經函告無效者，得**聲請司法院解釋**（現為憲法法庭裁判）

三、110年第6題（原第25題）

鄉公所因減編鄉民代表會預算，遭鄉民代表會大幅刪減總預算，鄉公所提請覆議遭維持原決議，報請縣政府協商未達共識，縣政府逕為決定增列鄉民代表會預算。如該筆預算已執行完畢，而鄉公所對該增列決定仍不服時，依司法實務見解，得為如何之法律救濟？

(A) 就該決定提起確認行政處分違法訴訟
(B) 提起一般給付訴訟，請求返還不當得利
(C) 逕向司法院聲請解釋
(D) 就該決定向內政部提起訴願

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	縣政府之增列決定為行政處分，該處分已執行完畢（預算已執行），鄉公所得提起**確認行政處分違法訴訟**（行政訴訟法第6條）
(B)	✗	非私法上之不當得利問題，不適用一般給付訴訟
(C)	✗	非憲法解釋之標的，不得逕向司法院聲請解釋
(D)	✗	預算爭議非訴願之標的

四、110年第7題（原第26題）

依地方制度法規定及司法院大法官解釋意旨，針對下列何種爭議，得逕向司法院聲請解釋？

(A) 直轄市議會就直轄市政府對直轄市議會之議決案未提起覆議而延不執行之爭議
(B) 直轄市議會議員現有總額五分之一對於議會通過之決議案認為有牴觸憲法之疑義
(C) 行政院就直轄市議會所制定之自治條例予以函告無效，直轄市議會認為有違背憲法之疑義
(D) 直轄市政府就直轄市與縣（市）間之事權發生爭議，尚未請行政院解決者

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	此為府會爭議，應依地制法規定處理，非逕聲請釋憲
(B)	✗	地方議會議員無聲請釋憲之權限（僅立法委員有此權限）
(C)	☑ 正確	行政院函告自治條例無效時，地方議會認有牴觸憲法之疑義者，得**逕向司法院聲請解釋**（地制法§30 Ⅴ、釋字第527號）
(D)	✗	直轄市與縣市間之事權爭議，應先請行政院解決（地制法§77），非逕聲請釋憲

> [!NOTE]
> **重點整理（地方自治團體得聲請釋憲之情形）**：
>
> - 自治條例經中央函告**無效**，地方認有牴觸憲法疑義 → 得聲請釋憲
> - 自治條例受中央**核定**而有異議 → 得聲請釋憲
> - 釋字第527號：地方自治團體行使自治權有無牴觸憲法之疑義，得聲請解釋

肆、地方法規之位階與審查

一、111年第2題（原第21題）

下列何者並非行政機關所訂定之規範？

(A) 桃園市發展低碳城市自治條例
(B) 低碳產品獎勵辦法
(C) 溫室氣體階段管制目標及管制方法作業準則
(D) 南投縣宗教場所低碳認證要點

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非行政機關訂定	自治條例由**地方議會**（桃園市議會）議決，非行政機關訂定
(B)	行政機關訂定	辦法為法規命令之名稱，由行政機關訂定
(C)	行政機關訂定	作業準則由行政機關訂定
(D)	行政機關訂定	要點為行政規則之名稱，由行政機關訂定

二、112年第9題（原第29題）

有關地方制度法制，下列敘述何者正確？

(A) 電子遊戲場業營業場所與國民小學之距離，因已於電子遊戲場業管理條例明定，縣（市）政府不得於自治法規為不同規定
(B) 電子遊戲場業管理條例就電子遊戲場業營業場所與國民小學之距離雖已有規定，但縣（市）政府仍得於自治規則另行規定更嚴格之距離
(C) 縣（市）都市計畫之擬定及審議，雖屬縣（市）自治事項，但仍應受都市計畫法相關規定之拘束
(D) 縣（市）主管機關為都市計畫主要計畫之變更，不受都市計畫法相關規定拘束，得於變更後，逕行發布實施

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	地方自治團體在中央法律框架下，得以**自治條例**為更嚴格之規定（釋字第738號）
(B)	✗	更嚴格之規定須以**自治條例**為之（有民主正當性），不得僅以自治規則為之
(C)	☑ 正確	縣市都市計畫之擬定雖為自治事項，但仍受**中央法律**（都市計畫法）之拘束（自治事項仍須依法辦理）
(D)	✗	主要計畫變更仍須依都市計畫法相關程序辦理，不得逕行發布

> [!NOTE]
> **重點整理（釋字第738號）**：
>
> - 中央法律已有規定者，地方得以**自治條例**為更嚴格之規範
> - 但須以**自治條例**為之（經議會議決，有民主正當性）
> - 不得僅以**自治規則**（行政機關單方訂定）為更嚴格規範

伍、自治事項與委辦事項

一、108年第8題（原第28題）

關於地方自治團體任務之敘述，下列何者錯誤？

(A) 地方自治團體辦理自治事項，須有法律之依據始得為之
(B) 地方自治團體為辦理自治事項，得訂定自治條例與自治規則
(C) 地方自治團體辦理委辦事項，在法律無特別規定之情形下，亦享有自主組織權
(D) 地方自治團體辦理自治事項，自治權受上級監督機關侵害時，得提起行政訴訟

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	地方自治團體辦理自治事項，係基於憲法保障之**自治權限，無須每事皆有法律之依據**。自治事項係地方自主立法並執行之事項
(B)	☑ 正確	地方自治團體為辦理自治事項，得以**自治條例**（議會議決）及**自治規則**（行政機關訂定）為法規依據
(C)	☑ 正確	委辦事項在法律無特別規定時，地方仍享有**自主組織權**（釋字第553號）
(D)	☑ 正確	地方自治團體之自治權受侵害時，得提起行政訴訟以資救濟（釋字第527號）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **自治事項**：基於憲法保障之自治權，無須每事皆有法律依據
> - **委辦事項**：依法律或上級法規委辦，仍享有自主組織權
> - 自治權受侵 → 得提行政訴訟

陸、地方議會議員言論免責權

一、110年第1題（原第20題）

依司法院大法官解釋意旨，有關地方議會議員之言論免責權，下列敘述何者正確？

(A) 地方議會議員言論免責權，憲法無保障之明文規定
(B) 地方議會議員不同於國會議員，其言論不受免責權之保障
(C) 為使地方議會議員順利執行職務，其於議會會議時之一切言論，均受免責權之保障
(D) 在民主時代，地方議會議員言論免責權保障不合時宜，應予以廢除

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法第73條僅規定**立法委員**之言論免責權，對地方議會議員**無明文規定**。地方議員之言論免責權係由**地方制度法**所保障
(B)	✗	地方議員亦受言論免責權之保障（地制法§50），但其憲法依據不同於立法委員
(C)	✗	言論免責權有其範圍限制，並非議會會議時一切言論均受保障（如與議案無關之人身攻擊等不受保障，釋字第435號類推）
(D)	✗	言論免責權係民主制度之重要保障，無廢除之正當理由

柒、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
自治條例與罰則				2		1		3
自治規則與委辦規則				1			1	2
地方議會與中央監督		2	2					4
地方法規位階與審查				1	1			2
自治事項與委辦事項	1							1
地方議員言論免責			1					1
合計	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**1**	**1**	**13**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
鄉鎮市自治條例罰則限制	不得規定罰鍰，僅限一定期限內限制或禁止之不利處分
省轄市 vs. 縣轄市	嘉義市＝省轄市（得罰鍰）；臺東市＝縣轄市（不得罰鍰）
有罰則自治條例	報監督機關**核定**；無罰則→**備查**
委辦規則	報委辦機關**核定**後發布（地制法§29）
自治條例 vs. 自治規則	自治條例＝議會議決；自治規則＝行政機關訂定
更嚴格地方規範	須以**自治條例**為之，不得僅用自治規則（釋字738）
函告無效得聲請釋憲	自治條例被函告無效 → 地方議會得聲請釋憲（地制法§30 Ⅴ）
地方議員言論免責	憲法無明文（僅規定立委），由地方制度法§50保障
自治事項 vs. 委辦事項	自治事項＝自治條例/自治規則；委辦事項＝委辦規則
自治事項無須每事有法律依據	基於憲法保障之自治權，非每事皆須法律依據
委辦事項之監督	受合法性＋合目的性監督（釋553），合目的性≈審查是否「妥當」
自治規則函告無效	得聲請司法院解釋（現憲法法庭）
自治事項之監督	僅受**合法性**監督；委辦事項受合法性＋合目的性監督